

《【문제2】 노동조합의 조직형태에 관한 다음 물음에 답하시오. (25점)

(물음1) 노동조합의 조직형태를 단위조직 기준으로 구분하고 각 조직형태별 조직원리와 조직기반의 특징을 설명하시오. (9점)》

<문제2의 물음1> 노동조합의 단위조직 기준 조직형태 및 조직형태별 조직원리와 조직기반의 특징

I 서론

- 노동조합의 조직형태는 노동조합의 활동 양상과 효과에 큰 영향을 미치는 중요한 요소이다. 노동조합법상 단위노동조합은 직종별, 산업별, 기업별, 일반 등 다양한 형태로 조직될 수 있다. 이하에서는 노동조합의 조직형태를 단위조직 기준으로 구분하고, 각 조직형태별 조직원리와 조직기반의 특징에 대해 설명한다.

II 노동조합의 조직형태 구분 및 특징

- 노동조합의 조직형태는 조직원리와 조직기반에 따라 구분되며, 단위조직을 기준으로 크게 직종별 조직(Craft Union), 산업별 조직(Industrial Union), 기업별 조직(Company Union), 일반 노동조합(General Union)으로 나눌 수 있다.

1. 직종별 조직

(1) 조직원리

- 동일한 직종이나 숙련도를 가진 근로자들을 중심으로 조직한다. 이는 특정 직종의 전문성과 특수성을 보호하고, 숙련 노동자들의 이익을 대변하는 것을 목표로 한다.

(2) 조직기반

- 특정 직종이나 숙련도를 조직기반으로 한다. 예를 들어, 인쇄공, 전기기술자, 목수 등과 같은 특정 직종의 근로자들이 모여 노동조합을 결성하는 형태이다.

2. 산업별 조직

(1) 조직원리

- 동일한 산업에 종사하는 모든 근로자를 포괄하여 조직한다. 근로자가 속한 개별 기업의 경계를 넘어 동일 산업 내 모든 근로자의 이익을 대변한다.

(2) 조직기반

- 철강, 금융, 화학, 금속 등 특정 산업을 조직기반으로 한다. 개별 기업 내 지부(Branch)나 지회(Chapter)를 두어 활동하는 것이 일반적이다.

3. 기업별 조직

(1) 조직원리

- 특정 기업에 종사하는 모든 근로자를 포괄하여 조직한다. 근로자 개인의 직종, 직위, 숙련도 등과는 무관하게 해당 기업에 소속되어 있다는 사실이 조직의 기본 원리가 된다.

(2) 조직기반

- 특정 기업을 조직기반으로 한다. 따라서 해당 기업의 범위 내에서만 조직의 구속력이 미치며, 통상적으로 기업단위의 단체교섭을 수행한다.

4. 일반 노동조합

(1) 조직원리

- 근로자의 직종, 산업, 숙련도, 소속 기업 등에 관계없이 모든 근로자를 대상으로 조직한다. 특별한 조직원리가 없거나 다양한 직종의 미조직 근로자를 포괄하는 데 중점을 둔다.

(2) 조직기반

- 특정 기준 없이 모든 근로자를 조직기반으로 한다. 통상적으로 미숙련 근로자나 특정 직종에 속하지 않는 근로자들이 중심이 되어 조직되는 경우가 많다.

III 결론

- 노동조합의 조직형태는 각기 다른 조직원리와 조직기반을 바탕으로 형성된다. 직종별 조직은 특정 직종의 전문성과 권익을 보호하며, 산업별 조직은 산업 전체의 통일적인 근로조건 형성에 기여한다. 기업별 조직은 특정 기업 내 근로자 전체의 이익을 대변하는 데 용이하고, 일반 노동조합은 미조직 근로자들의 권익을 보호하는 역할을 수행한다. 이처럼 각 조직형태는 고유한 장단점을 가지므로, 노동조합은 그 목적과 환경에 맞는 최적의 조직형태를 선택해야 한다.